

1508539-47.2021.8.26.0032
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Roberto Soares Leite
Comarca: Araçatuba
Foro: Foro de Araçatuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2284719/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
GABRIEL JESUS DA MACENA MACIEL
Vítima:
SAÚDE PÚBLICA
Data da Audiência:
01/12/2022 às 16:35h

Aos 01/12/2022 às 16:35h, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araçatuba
Foro de Araçatuba
1ª Vara Criminal
Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, ., Santo Antônio - CEP 16015-600, Fone: (18)
2102-9528, Araçatuba-SP - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA REALIZADA VIRTUALMENTE ATRAVÉS DO MICROSOFT TEAMS - ART. 28 -
ADVERTÊNCIA

Processo Digital nº:
1508539-47.2021.8.26.0032
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2284719/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
GABRIEL JESUS DA MACENA MACIEL
Vítima:
SAÚDE PÚBLICA
Data da Audiência:
01/12/2022 às 16:35h

Aos 01/12/2022 às 16:35h, na sala de audiências virtual da 1ª Vara Criminal da

Comarca de Araçatuba, realizada excepcionalmente através do sistema Microsoft Teams diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, onde presente se encontrava o Excelentíssimo Senhor Doutor Roberto Soares Leite, MM. Juiz de Direito, comigo, Assistente Judiciário de seu cargo, ao final nomeada e assinado, o autor do fato, GABRIEL JESUS DA MACENA MACIEL acompanhado de seu Defensor nomeado, Dr. WILD AFONSO OGAWA FILHO, Defensor Público,

Iniciados os trabalhos, tendo em vista que no caso presente não há cogitar-se de composição de danos, pelo MM. Juiz foi dito. Em fls.50, item "2" o representante do Ministério Público propôs: "Tendo em vista o artigo 48, § 5º, da Lei nº 11.343/06, propomos ao autor do fato a aplicação imediata de advertência (artigo 28, inciso I, da referida lei).".

Dada a palavra ao(a) autor(a) e seu(ua) Defensor(a), eles manifestaram-se no sentido de que aceitavam a proposta do Ministério Público.

Pelo MM. Juiz, em seguida, foi proferido a seguinte decisão: Nos termos do artigo 76, § 4º, da Lei 9.099/95, tendo em vista que a proposta foi aceita pelo autor da infração e seu Defensor, acolho a proposta apresentada pelo Ministério Público e aplico ao autor da infração a pena de advertência, prevista no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, efetivada neste ato, a qual não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. Tendo em vista que a advertência já se efetivou neste ato, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GABRIEL JESUS DA MACENA MACIEL, RG: 53954498.

Dou a presente por publicada em audiência, saindo os presentes devidamente intimados.

Registre-se e Comunique-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

O presente termo de audiência é assinado eletronicamente pelo Juiz, ficando todos cientificados que eventuais contradições deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato, sob pena de preclusão. NADA MAIS. Do que, para constar, lavrei o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Assistente Judiciário, Regiane Garcia Machado, Assistente Judiciário, digitei.